

RECURSO CÍVEL Nº 5070941-75.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

RECORRIDO: NISRAEL FRANCO DA SILVA (AUTOR)

TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA INCIDENTE SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA DE BENEFICIÁRIO ALEGADAMENTE PORTADOR DE DOENÇA PROFISSIONAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA PROCEDENTE EM PARTE. RECURSO DA UNIÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA RETIFICAR OU RATIFICAR A SENTENÇA IMPUGNADA. RECURSO CONHECIDO PARA, DE OFÍCIO, ANULAR A SENTENÇA E DETERMINAR A REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA, COM A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER DO RECURSO E, DE OFÍCIO, ANULAR A SENTENÇA e determinar a reabertura da instrução processual, com a produção de prova pericial médica, que dirimirá se a patologia que acomete o autor pode ser legalmente enquadrada como doença profissional, além de prova documental suplementar acerca da data de início do benefício de aposentadoria complementar. Sem custas nem honorários advocatícios. Referendada a presente decisão e operado o trânsito em julgado, dê-se baixa e remetam-se os autos ao Juízo de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 05 de novembro de 2024.

5070941-75.2024.4.02.5101

510014665420 .V4

RECURSO CÍVEL Nº 5070941-75.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

RECORRIDO: NISRAEL FRANCO DA SILVA (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela União - Fazenda Nacional contra sentença que julgou procedente em parte o pedido de declaração de isenção de imposto de renda, de repetição do indébito tributário e de indenização por danos morais.

A lide foi julgada nos seguintes termos:

"(...)

O autor, aposentado pelo INSS desde 20/06/2011 (evento 1, anexo 7), recebendo também complementação de aposentadoria pela CBS - Caixa Beneficente dos Empregados da CSN (evento 1, anexo 7, fl. 8), alega que é portador de moléstia profissional, que ensejaria isenção de retenção de imposto de renda sobre seus proventos, pois padeceria de 'disacusia sensório-neural bilateral'.

O autor juntou laudo pericial judicial, em que o perito otorrinolaringologista, especialista em medicina do trabalho, em 15/08/2013, conclui (evento 1, anexo 10, fl. 13):

CONCLUSÃO

Pode concluir, sobre o periciado, que este apresenta **disacusia sensorioneural bilateral em grau médio (quarenta e um a setenta decibéis) em ambos ouvidos, o que incapacita este de exercer sua atividade laborativa**, cabe ainda ser colocado que pelas lesões apresentadas pelo periciado indica que o seu órgão de Corti (ouvido interno) foi atacado pelo ruído o qual foi exposto diariamente durante o período em que laborou na empresa, tal perda é em caráter irreversível, trazendo ainda ao mesmo, prejuízo ao convívio social.

Este é o resultado da perícia, contudo, me coloco a disposição deste Juízo para esclarecer qualquer dúvida que possa a vir a surgir.

Sem mais para o momento;

Atenciosamente:

Volta Redonda/RJ, 15 de agosto de 2013

Dr. FRANCISCO DE ASSIS MOTA BORGES
CRM/RJ - 4524055-8

Na anamnese audiológica, realizada em 30/07/2013, consta que o autor apresentava dificuldades auditivas em ambos ouvidos desde 2008, tendo dificuldade para ouvir rádio e TV e falar ao telefone, além de apresentar quadro de tonteira e zumbidos, (evento 1, laudo 10, fl. 14):

1)- Qual é a queixa principal ?

Perda auditiva

2)- Apresenta dificuldades para ouvir ? (x) Sim () Não

Caso apresente em qual orelha?

() Orelha direita () Orelha esquerda (x) Ambas as orelhas

OBS: .

Há quanto tempo?

Desde 2008

3)- Apresenta algum(s) desses sinais e sintomas ?

(x) Tonteira () Vertigem
(x) Zumbidos () Prurido/Coceira
() Otalgia () Otorréia/Secreção
() Sensação de plenitude auricular/sensação de ouvido tapado

4)- Apresenta dificuldades para :

(x) Ouvir em ambientes ruidosos () Entender a fala
() Identificar os sons () Tolerar o ruído
(x) Ouvir rádio e TV (x) Falar ao telefone
() Localizar a fonte sonora

5)- Já sofreu inflamações nas orelhas ? () Sim (x) Não

Em qual ? () Orelha direita () Orelha esquerda () Ambas as orelhas

Houve presença de : () Secreção () Dor () Outros _____

Fez uso de medicamento ? () Sim (x) Não Qual ? _____

Durante quanto tempo ? Nunca ocorreu os ouvidos

O perito judicial da medicina do trabalho afirmou que a moléstia do autor tem origem exclusivamente ocupacional, não tem cura e é progressiva (evento 1, laudo 10, fls. 4/5):

13) Esta perda auditiva pode ser revertida? Ou seja, pode o reclamante através de algum tipo de tratamento médico voltar a ter uma audição normal?

R: Não há tratamento para PAIR, pois uma vez instalada não há cura.

14) Quais as consequências desta perda auditiva para a vida profissional do Reclamante? Houve redução de capacidade do mesmo para o exercício de atividade produtiva?

R: Tal perda auditiva o incapacita para o labor.

15) Quais as consequências desta perda auditiva para a vida emocional, familiar e social do Reclamante?

R: Tal perda auditiva prejudica a vida social do Autor.

16) A lesão indicada possui relação com a atividade desenvolvida?

R: Sim, a lesão teve origem de seu labor, pois o mesmo ficava exposto a ruídos com níveis acima de 85dB.

17) A doença alegada pelo autor é exclusivamente ocupacional?

R: Sim.

18) Conforme expressão utilizada na obra Curso de Medicina do Trabalho da Fundacentro, a surdez profissional não tem tratamento, sendo uma lesão permanente, progressiva e irreversível, e esta associada a existência de lesão do órgão Corti, pode-se afirmar que no presente caso, a lesão do Reclamante é progressiva e irreversível?

R: Sim.

A questão controvertida cinge-se em determinar se o autor tem direito à isenção do imposto de renda sobre os proventos de sua aposentadoria, na forma prevista no inciso XIV do art. 6º da Lei n.º 7.713/88:

Art. 6º Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por pessoas físicas:

XIV - os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (Redação dada pela Lei nº 11.052, de 2004) (grifei).

No caso dos autos, observa-se que o autor foi diagnosticado como portador de 'disacusia sensorioneural bilateral em grau médio' (quarenta e um a setenta decibéis) em ambos os ouvidos, o que o incapacitou para o exercício de suas atividades laborativas, sendo essa perda de caráter progressivo e irreversível.

Conforme o laudo pericial judicial, a moléstia foi adquirida exclusivamente por motivos ocupacionais. A moléstia que acomete o autor configura-se, pois, moléstia profissional.

Neste sentido, inclusive, já se posicionou o e. STJ:

TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO COM BASE NO ART. 6º, XIV, DA LEI 7.713/1988. TENDINITE. LESÃO POR ESFORÇO REPETITIVO - LER OU DISTÚRBO OSTEOMUSCULAR RELACIONADO AO TRABALHO - DORT. CARACTERIZAÇÃO DE MOLÉSTIA PROFISSIONAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES.

1. A discussão dos autos cinge-se a saber se a tendinite de punho que acomete a CONTRIBUINTE - que decorreu das condições especiais em que realizava o seu trabalho junto à Caixa Econômica Federal - é ou não é moléstia profissional para efeitos do disposto no art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88, que concede isenção do imposto de renda para os proventos de aposentadoria ou reforma.

2. A isenção do imposto de renda em favor dos inativos portadores de moléstia tem

como objetivo diminuir o sacrifício do aposentado, aliviando os encargos financeiros relativos ao tratamento médico.

Precedentes: REsp. n. 734.541 / SP, Primeira Turma, rel. Ministro Luiz Fux, DJ 20/02/2006; MS n. 15.261 / DF, Primeira Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22.09.2010.

3. Se comprovado por meio inequívoco que o contribuinte sofre de tendinite - Lesão por Esforço Repetitivo (LER) ou Distúrbio Osteomuscular Relacionado ao Trabalho (DORT) - cuja causa (ou concausa) seja o trabalho desempenhado (atividade laborativa) é certo que se trata de moléstia profissional, encontrando-se englobada no art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88, de modo a deflagrar o direito líquido e certo à isenção de imposto de renda pessoa física - IRPF sobre os proventos de aposentadoria recebidos. Precedente:

RMS n. 68.280, decisão, Rel. Min. Assusete Magalhães, publicada em 07.04.2022.

4. Recurso especial provido.

(REsp n. 2.052.013/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 2/6/2023.)

Comprovada, pois, a moléstia profissional do autor, deve ser reconhecido o direito a benefício fiscal pleiteado.

No que diz respeito ao pedido de indenização por dano moral, não houve demonstração acerca do dano imaterial indenizável, tendo em vista que a parte autora sequer demonstra ter requerido previamente a isenção almejada em sede administrativa. Ademais, trata-se de matéria sujeita à interpretação legal, o que gera controvérsia jurídica plausível, que não configura negativa não fundamentada do direito da parte. Neste sentido:

"TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. ART. 6º, XIV, DA LEI Nº 7.713/88. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela UNIÃO FEDERAL/FAZENDA NACIONAL em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Federal do Rio de Janeiro, que julgou parcialmente procedente o pedido, para declarar o direito da autora à isenção do Imposto de Renda Retido na Fonte sobre seus proventos de pensão, bem como condenar a União Federal a restituir os valores recolhidos a tal título, atualizados pela taxa SELIC como fator único de correção monetária e juros moratórios, desde a data do requerimento administrativo (05/04/2021). A sentença condenou o ente tributante ao pagamento, a título de indenização por danos morais, no valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais). 2. A apelante pugna pela reforma da sentença apenas quanto à sua condenação em danos morais. 3. O direito à reparação por danos morais desponta como medida de reparação pela conduta ilícita que afronta direito da personalidade, causando ao ofendido abalo de natureza moral, na forma do art. 5º, inciso V, da CF/88 e art. 12 do Código Civil. O § 6º do art. 37 da Constituição Federal estabeleceu que "as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurando o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa". 4. Na linha do entendimento exarado pela Suprema Corte, esta Terceira Turma Especializada ressaltou que para a configuração o dano moral passível de indenização há de se verificar o preenchimento dos seguintes pressupostos: a) o dano, b) a ação administrativa e c) o respectivo nexo causal. Precedentes. 5. A conduta que dá ensejo ao abalo moral há de ser grave, capaz de impingir ao ofendido sofrimento, vexame ou dor de natureza psicológica que extrapole os inconvenientes do cotidiano. 6. No caso, não se extrai da causa de pedir e dos elementos constantes dos autos a violação dos direitos de personalidade e a ocorrência de situação humilhante, vexatória, capaz de provocar distúrbio psicológico no autor, que tenha extrapolado o mero dissabor de não ter sido deferida a isenção em sede administrativa. A própria Autora reconhece que a demora se deu em virtude da pandemia da COVID-19, visto que todos os órgãos públicos se encontraram praticamente paralisados, afetando inclusive a marcação de avaliação médica para averiguar o real estado de saúde da parte Autora. 7. A Terceira Turma Especializada já decidiu que "o equívoco da União Federal ao tributar pessoa com direito à isenção não configura ato ilícito, tratando-se de prejuízo meramente patrimonial, que, inclusive, já está sendo compensado com a condenação da Ré a restituir os valores por ele indevidamente recolhidos a título de Imposto de Renda, com incidência de correção monetária e juros de mora." Precedentes. 8. Deve ser dado provimento à apelação para, reformando em parte a sentença, afastar a condenação da União Federal/Fazenda Nacional em dano moral. 9. Apelação conhecida e provida.

DECISAO: Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 3a. Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu,

por unanimidade, DAR PROVIMENTO à apelação da União Federal/Fazenda Nacional, nos termos do voto do Relator, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado." (TRF2 , Apelação Cível, 5083575-74.2022.4.02.5101, Rel. PAULO PEREIRA LEITE FILHO , 3a. TURMA ESPECIALIZADA , Rel. do Acórdão - PAULO LEITE, julgado em 04/07/2023, DJe 14/07/2023 14:24:43)

Isto posto, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, **JULGO PROCEDENTE, EM PARTE, O PEDIDO**, apenas para reconhecer o direito do autor à isenção ao pagamento de imposto de renda.

Em consequência, declaro o direito da parte autora à isenção de imposto de renda retido na fonte incidente sobre seus proventos de aposentadoria do INSS e de sua aposentadoria complementar (evento 1, anexo 7, fl. 8), na forma prevista no inciso XIV do art. 6º da Lei n. 7.713/88 e o artigo 35, inciso II, alínea b c/c §4º, III, do Decreto n. 9.580/2018, a partir de 20/06/2011.

Outrossim, determino que a União/FN conceda à parte autora a restituição dos valores descontados a título do referido tributo até o efetivo cumprimento da obrigação de não recolhimento de IR na fonte sobre os proventos de aposentadoria do autor, ressalvadas as parcelas abarcadas pela prescrição quinquenal.

Sem prejuízo, ressalto que eventual repetição de indébito deverá ser feita mediante procedimento de recomposição da base de cálculo anual do IRPF, permitindo-se a compensação dos valores retidos indevidamente na fonte com os valores restituídos apurados nas respectivas Declarações de Ajuste Anual da parte autora. (Tema Repetitivo 81 do STJ).

Sem condenação em custas ou honorários advocatícios, com base no preceituado pelo art. 55 da Lei nº 9.099/95, aplicável aos Juizados Especiais Federais.

Transitada em julgado a presente sentença, esta terá força de ofício perante a fonte pagadora da parte autora, para o cumprimento da obrigação de não recolher o IR sobre os proventos pagos mensalmente."

Em suas razões recursais, a Fazenda Nacional afirma, em síntese, que não há comprovação de que o autor é realmente portador de doença profissional, razão por que não há direito à isenção prevista no art. 6º da Lei nº 7.713/88. No mais, alega que inexistem nos autos prova da data de início da percepção da previdência complementar. Pede a reforma da sentença e o julgamento de improcedência do pedido.

É o breve relatório.

VOTO

A Lei nº 7713/88, com a redação dada pela Lei nº 11052/04, dispõe no seu art.6º, XIV, "in verbis":

Art. 6º Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:

XIV - os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; **(Redação dada pela Lei nº 11.052, de 2004)** **(Vide Lei nº 13.105, de 2015)** **(Vigência)** **(Vide ADIN 6025)**

Da leitura do dispositivo legal, extrai-se que a isenção é destinada somente aos aposentados que sejam portadores de uma das doenças elencadas pelo legislador federal.

No caso, verifico que o autor é aposentado pelo RGPS desde 20/06/2011, satisfazendo, pois, ao primeiro requisito da Lei nº 7.713/88 (**evento 1, CCON7**).

O cerne da questão a ser analisada por esta instância revisora diz respeito ao cumprimento da segunda exigência prevista em lei, qual seja, a prova da doença profissional.

Sobre o tema, não desconhece esta relatora a jurisprudência consolidada pelo STJ, consubstanciada na Súmula 598, que diz: *“É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova”*.

No entanto, ainda que não se exija a apresentação de laudo oficial, após atenta apreciação das provas constantes dos autos, não estou suficientemente convencida de que o autor faz jus ao deferimento do pedido, ante a insuficiência do conjunto probatório que confirme a doença profissional alegada.

No ponto, entendo que, na hipótese concreta, a perícia médica judicial configura meio de prova indispensável a apurar se o autor é acometido de doença profissional.

Sendo esse o contexto, a sentença deve ser anulada para que a instrução processual seja reaberta, com a nomeação de perito judicial médico e a intimação das partes para que apresentem quesitos.

Reputo necessária, ademais, a comprovação da data de início do benefício de aposentadoria complementar, sem prejuízo de outras diligências que o Juízo singular entender cabíveis.

Após, cumprirá ao Juízo de origem proferir novo julgamento da causa à luz de todos os elementos probatórios constantes do processo.

Do exposto, VOTO POR CONHECER DO RECURSO E, DE OFÍCIO, ANULAR A SENTENÇA e determinar a reabertura da instrução processual, com a produção de prova pericial médica, que dirimirá se a patologia que acomete o autor pode ser legalmente enquadrada como doença profissional, além de prova documental suplementar acerca da data de início do benefício de aposentadoria complementar. Sem custas nem honorários advocatícios. Referendada a presente decisão e operado o trânsito em julgado, dê-se baixa e remetam-se os autos ao Juízo de origem.